

社内メモ M-2026-002-内

取扱 社外秘

作成日 2026年9月4日 / 起案: 岩本

上長確認事項

春日部市東中野1523-13 お客様打合せ前の確認事項

目的	お客様（買主）との打合せに先立ち、取引構造・報酬・法令遵守・契約条件・事業側の提示範囲について上長の判断を仰ぐ。回答欄にご記入ください。
取引構造	売主: 宅建業者（自ら売主）／元付: 春日部ハウス（専任媒介・手数料分かれ）／弊社: 買主側媒介／買主: お客様（宅建業者でない前提）。売主業者と元付の関係は確認中。
稟議書からの変更点	売主が業者と判明したため、①契約不適合責任は2年が法定（免責を前提とした減額材料を削除）、②8種制限が適用、③価格は建物分の消費税込み→按分が必要、④手数料は買主からの媒介報酬が基本（売主側からの客付け報酬の有無は要確認）。
添付	稟議書（改訂版・社外秘）／お打合せ資料（お客様用）

1 確認事項一覧（回答欄付き）

#	区分	確認したい事項	背景・リスク	弊社案（たたき台）	上長回答
1	取引構造・報酬	売主業者の特定と弊社の立場	春日部ハウス自身が自ら売主か、別業者の専任媒介か。双方媒介になる場合は利益相反の開示が必要	登記簿と元付への確認で特定。買主側媒介に徹する	
2	取引構造・報酬	報酬の取り方	買主からの媒介報酬（上限880万円で356,400円）。「分かれ」＝売主側から客付け報酬が出るかの確認。両方から受領する場合の開示	買主報酬を基本。売主側報酬があれば重説・媒介契約で開示	
3	取引構造・報酬	800万円以下の低廉空家特例（上限33万円）を適用するか	740万円で成約した場合、通常計算31.0万円に対し特例33万円。事前説明と合意が必要	通常計算（3%＋6万＋税）とし特例は使わない	
4	取引構造・報酬	媒介契約の種類と締結時期	買付提出前に媒介契約（標準約款）を締結。一般か専任か、建物状況調査のあっせん有無を記載	専任媒介・あっせん「あり」	
5	取引構造・報酬	弊社または関連会社が運営（訪問介護・有老運営）を担う場合の開示	媒介と運営の二重の立場は利益相反。書面での開示と、お客様の選択（自営／委託／賃貸）の保障	運営体制の選択肢を提示し、選択後に運営契約を別途稟議	
6	法令・コンプライアンス	8種制限の適用確認	お客様が宅建業者でないこと。手付5%（20%以内）、保全措置（10%超で必要）、損害賠償予定20%以内	手付5%・保全不要の範囲で組む	
7	法令・コンプライアンス	クーリング・オフ	買付・契約の場所が事務所等以外なら8日の撤回権。契約場所の設定	弊社または売主業者の事務所で締結。自宅希望なら制度説明を書面で	

#	区分	確認したい事項	背景・リスク	弊社案（たたき台）	上長回答
8	法令・コンプライアンス	重要事項説明の分担と担当宅建士	売主業者と弊社の双方が35条説明。建物状況調査の結果・浸水想定・私道・地目を記載	弊社分は岩本が担当。売主業者の重説案を事前入手	
9	法令・コンプライアンス	収支・利回り・許認可の説明表現	「利回り34%」「許可は取れる」等の断定は不当表示・説明義務違反のリスク。弊社試算の明示と投資判断はお客様である旨の書面化	打合せ資料の注記どおり。説明書への署名を取得	
10	法令・コンプライアンス	老人ホーム事業の法規制リスクの説明責任	無届・登録制・囲い込み規制・指針の職員配置。説明した記録を残す	打合せ資料4・5節で説明し、確認欄に署名	
11	法令・コンプライアンス	反社チェック・本人確認・売主業者の行政処分歴	犯収法の取引時確認、反社条項。売主業者の免許番号・処分歴の確認	契約前に実施	
12	契約条件	停止条件特約（消防・県・福祉事務所の協議結果）の受入れ可否	業者売主は停止条件付を嫌う可能性。代替は協議完了後の契約	特約を提案し、不可なら協議完了まで契約を待つ	
13	契約条件	契約不適合責任（2年法定）と付帯設備表・物件状況報告書	免責不可。設備の不具合は付帯設備表で確定	両書類の取得を条件に	
14	契約条件	土地建物の価格按分	建物に消費税。減価償却（4年）と消費税の取扱いはお客様の税務に直結	契約書に按分明記。税理士確認をお客様に依頼	
15	契約条件	残置物・私道承諾書・地目変更の費用負担	残置物は売主負担を要求。承諾書は売主の取得協力。地目変更は買主負担約5万円	買付条件に明記	
16	契約条件	決済方法と融資	現金決済が基本。融資の場合の特約と金融機関紹介の可否	お客様の意向次第。融資特約は業者売主が嫌う可能性	
17	事業側	運営体制の提示範囲	自営／弊社（関連会社）受託／マスターリース。受託料・賃料の水準	3案を提示。条件は別途稟議	
18	事業側	行政事前協議の名義と費用	有老設置の事前相談は設置者名義。契約前に協議する場合、名義と費用（設計・行政書士）の負担	お客様名義で弊社が同行。費用は上限を決めて事前承認	
19	事業側	収支表の提示範囲	指針準拠（施設職員計上）を基準値とし、元P/L準拠は上振れとして提示	打合せ資料3節のとおり	
20	事業側	現地調査・インスペクション費用の負担	上限15万円。不成立時の扱い	弊社負担か折半かを決める	
21	社内手続	開業時期の変更承認	元稟議「10月出店」→ 県要綱の工程で「2027年3月開業」	変更を承認いただきたい	
22	社内手続	稟議書の社外提示範囲	原本は社外秘（指値戦略・社内基準を含む）。お客様には打合せ資料のみ	打合せ資料に限定	
23	社内手続	不成立時の費用精算	インスペクション・設計の実費が発生した後に不成立となった場合	事前承認を得た実費はお客様負担と明記	
24	社内手続	打合せ後のフロー	議事録→ご決定事項の書面化→媒介契約→買付証明→上長承認→提出	3営業日以内	

2 打合せでの説明ガイド（表現の注意）

避ける表現	言い換え
「利回り34%」「必ず儲かる」	「社内の簡易指標では表面34%ですが、県指針の職員配置を織り込んだ連結の営業CFは月約100万円（標準）が基準値です」
「許可は問題なく取れる」	「用途地域は適合しています。設置届と消防判定は行政の判断であり、契約前に協議して確認します」
「生活保護の入居者はすぐ集まる」	「市の認定者数・保護率から需要は見込めますが、福祉事務所・病院との関係づくりが前提で、見込み5件を着工条件にします」
「売主は業者だから何かあっても大丈夫」	「契約不適合責任は2年間法定されていますが、隠れた不具合は事前調査で確認します」
「うちが運営するので安心」（媒介と運営の混同）	「運営は自営・委託・賃貸の3案があり、弊社が関与する場合は利益相反を書面で開示します」

3 打合せ後の社内フロー

順	内容	期限
1	議事録とご決定事項の書面化（お客様確認欄への署名）	当日
2	媒介契約の締結・買付証明と理由書の作成	3営業日
3	上長承認（買付価格・上限・条件）	買付提出前
4	売主業者へ買付提出、事前協議のアポイント	提出後1週間
5	協議結果・調査結果の報告と契約可否の判断	2～3週間